

3. 문제점 및 조치할 사항

조치요구서

징 계 요 구

1. 제 목 : 「한국자산관리공사 임직원 행동강령」 등 위반
2. 조치부점 : 인재경영실
3. 관 련 자 : 인재경영실(직무대기) ●●● ●●(x급)

가. 관련자 개요

위 관련자는 xxxx. xx. xx.자 x급 공채로 입사하여 ♠♠♠, ♣♣♣ 등에 주로 근무하였으며 20xx.xx.xx.일자로 ○○○○본부¹⁾로 인사 이동하여 □□□□팀에서 국세(♣♣, ○○, ♠♠), 지방세(♣♣, ♠♠) 등의 체납에 대한 압류재산 정리업무를 담당하였다.

나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

i) 내규 준수 및 복무 기본자세 관련

「취업규칙」 제3조 및 「한국자산관리공사 임직원 행동강령」(이하 “행동강령”이라 한다) 제8조에 따르면 임직원은 공사의 법령·정관·내규를 준수하고 양심에 따라 공정하게 직무를 수행하여야 한다고 되어 있으며

1) 관련자는 직무관련 비위행위에 대한 감사가 시작(2024. xx. xx.)됨에 따라 2024. xx. xx.자 인사발령(인재경영실-xxxx, 20xx. xx. xx.)으로 직무대기 중임

「취업규칙」 제4조에서는 직원은 자기의 신분과 지위를 인식하고 공사의 신용과 명예를 손상시키는 일이 없도록 하여야 한다고 되어 있다.

ii) 관련자 담당 공매 물건의 사실혼 배우자 낙찰 관련

「국세징수법」 제103조에 따르면 한국자산관리공사가 공매, 수의계약 및 금전의 배분 업무를 대행하는 경우 한국자산관리공사의 직원은 「형법」이나 그 밖의 법률에 따른 벌칙을 적용할 때 세무공무원으로 본다고 되어 있으며, 「국세징수법」 제80조에 따르면 세무공무원은 자기 또는 제3자의 명의로 또는 계산으로 압류재산을 매수하지 못한다고 되어 있다.

또한, 「압류재산 매각대행업무요강」 제42조, 「압류재산매각대행업무처리요령」 제27조에 따르면 공사 임직원은 자기 또는 제3자의 명의로 또는 계산으로 압류재산을 매수하지 못한다고 되어 있다.

iii) 사적이해관계 미신고 관련

공사 임직원은 「공직자의 이해충돌 방지법」(이하 “이해충돌방지법”이라 한다) 제2조 제1호 및 제2호에 따라 공직자에 해당하며 같은 법 제5조 제1항에 따라 ‘직무관련자’가 ‘사적이해관계자’임을 안 경우 안 날로부터 14일 이내에 소속기관장에게 그 사실을 서면으로 신고하고 회피를 신청하도록 되어 있다.

또한, 「임직원 이해충돌 방지제도 운영세칙」(이하 “이해충돌방지세칙”이라 한다) 제4조에서도 임직원은 직무관련자가 사적이해관계자임을 안 경우 안 날로부터 14일 이내에 사적이해관계자 신고 및 회피 신청서를 작성하여 이해충돌방지담당관²⁾에게 서면으로 신고하고 회피를 신청하도록 되어 있다.

한편, 이해충돌방지법 제2조 제6호 아목 및 같은 법 시행령 제3조 제3항 제2호에서는 최근 2년간 1회 100만 원을 초과하는 금전을 빌리거나 빌려주는 행위 또는 최근 2년간 매 회계연도에 300만 원을 초과하는 금전을 빌리거나 빌려주는 행위를 한 공직자의 거래 상대방을 사적 이해관계자로 정하고 있다.

iv) 부적절한 업무 처리 관련

「국세징수법」 제77조 제1항에 따르면 공매재산명세서는 점유자 및 점유권원, 배분요구현황 등 주요사항을 포함하여 작성하여야 하고 또한 제77조 제2항에 따라 입찰서 제출 시작 7일 전부터 입찰서 제출 마감 전까지 세무서에 갖추어 두거나 정보통신망을 이용하여 게시함으로써 입찰에 참가하려는 자가 열람할 수 있게 하여야 한다.

그리고 「국세징수법」 제72조 제5항 및 제84조 제1항 제2호, 제4호에 따르면 매각결정기일(매각결정 또는 불허)은 개찰일로부터 7영업일 이내로 정하도록 되어 있고 최고가 매수신청인이 제80조에 따른 매수인의 제한 또는 제81조에 따른 공매참가의 제한을 받을 경우 또는 그 밖에 매각결정을 할 수 없는 중대한 사실이 있다고 세무서장이 인정하는 경우에는 매각결정을 불허하여야 한다고 되어 있다.

따라서 공매 및 배분업무를 담당하는 공사의 □□□□ 업무 수행 직원은 자기 또는 제3자의 명의로 계산으로 압류재산을 매수하지 못하며,

2) 이해충돌방지세칙 제3조에 따르면 이해충돌방지담당관은 공사의 이해충돌 방지제도의 운영을 담당하며 「업무분장세칙」 상 윤리경영 업무를 총괄하는 부서의 장으로 하는 바, 준법경영실장을 말함(「업무분장세칙」 제6조 제1항 제5호 참조)

사적이해관계자가 직무와 관련되는 경우 이해충돌방지담당관에게 신고할 의무를 부담한다.

특히 공사의 □□□□ 업무 수행 직원은 국가재정의 주요 축이 되는 조세 징수 행위의 일부분을 대행하는 공공기관의 직원으로서 관계 법령 및 내규에 정한 사항을 준수하여 공정하고 청렴하게 업무를 수행할 의무와 책임이 있으며 공매 대행 업무를 수행함에 있어 공사의 신용과 명예를 손상시키는 일이 없도록 해야 한다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 3차례³⁾에 걸쳐 감사실로 접수된 익명신고(레드휘슬 헬프라인) 내용을 바탕으로 관련자 및 추가 관계직원 대상 문답, 관련 자료 조사 등 감사를 진행한 결과, 다음과 같은 관련자(●●●● ●●, x급)의 행위가 확인되었다.

이) 관련자 담당 공매 물건의 배우자(사실혼) 낙찰 관련

ㄱ) 공매재산 취득 경위 및 사실혼 배우자 여부

●●●● ●●(x급)은 20xx.xx.xx.부터 ○○○○본부 □□□□팀에서 압류 재산 공매대행 업무를 수행하였으며 20xx.xx.xx. 본인이 담당하고 있는 ▼▼세무서로부터 ‘◁◁시 ◀◀구 ▷▷동 xx-xx외 1필지 ▶▶아파트 제 xxx동 제xx층 제xxx호’(이하 “해당 공매물건”이라 한다)의 공매처분을 의뢰⁴⁾ 받았다.

3) ●●●● ●●(4급)의 동일한 비위행위에 대해 2024. xx. xx., xx. xx., xx. xx. 3차례에 걸쳐 익명 신고(레드휘슬 헬프라인)가 접수되었음

관련자는 해당 공매물건에 대한 감정을 의뢰⁵⁾하여 2024.xx.xx. 압류재산 공매공고를 실시하였다. 해당 공매물건은 [표 1]과 같이 2024.xx.xx., 2024.xx.xx. 2회 유찰되었으며 3회차 공매를 통해 ♡♡♡(xx○○○○-○○○○○○)에게 x,xxx,000,000원에 낙찰되었다.

[표 1] 공매 예정가 및 낙찰 현황

회 차	입찰 기간	개찰일	공매 예정가(원)	낙찰 현황
-----	-------	-----	-----------	-------

‘기재 생략’

낙찰자 ♡♡♡은 관련자의 사실혼 배우자⁶⁾로 낙찰자 ♡♡♡의 주소지인 ◁◁시 ♪♪구 ◆◆동 ▮▮ xxx동 xxx호⁷⁾(이하 “공동 주거지”라 한다)는 20xx.xx.xx. 관련자와 낙찰자가 결혼식을 올린 이후 함께 주거하고 있는 거주지임이 확인되었다. 관련자 또한 20xx.xx.xx. 감사반과의 1차 문답에서 낙찰자가 본인의 배우자이며 낙찰자와 결혼 이후 공동 주거지에 거주하고 있음을 인정하였다.

4) ▼▼세무서로부터 총 7건의 공매물건을 의뢰받았으며 전체 물건은 ☆☆☆이라는 체납자의 소유 부동산임. 체납자 ☆☆☆ 관련 물건은 가격이 높고 단시간에 매각되는 경향이 있어 ○○본부 □□□□업무 담당 직원에게 실적 등에 중요한 물건으로 인지되었으며 공사 의뢰 이후 직원 간에 지속적으로 회자되었음(○○○○본부 □□□□ 업무 직원 진술)

5) ★★★★★감정평가사무소, 감정가 x,xxx,000,000원, 2024.xx.xx. 감정서 송부

6) 관련자(●●● ●●(x급))과 낙찰자 ♡♡♡은 20xx.xx.xx. 결혼 이후 공동 주거지에서 부부 생활을 영위하고 있으나 혼인신고는 하지 않은 사실혼 관계임

7) ◁◁시 ♪♪구 ◆◆동 ▮▮ xxx동 xxx호는 입찰서 상에 기재된 낙찰자 ♡♡♡의 주소이며, 해당 공매물건 등기사항전부증명서상에도 소유자의 주소로 기재되었음

ㄴ) 공매재산 취득 재원

낙찰자 ♀♀♀은 해당 공매물건에 대해 3회차(20xx.xx.xx.~xx) 공매 입찰 참여 시 입찰보증금 xxx,xxx,000원을 납입하였으며, 20xx.xx.xx.(매각결정 기일: 20xx.xx.xx., 잔대금 납부기한: 20xx.xx.xx.) 잔금 x,xxx,xxx,000원을 납입하고 같은 일자에 해당 공매물건에 대한 소유권 이전등기를 완료하였다.

20xx.xx.xx. 관련자가 제출한 낙찰자 ♀♀♀의 사실확인서에 따르면 낙찰자는 본인 소유의 주택(공동 주거지)을 처분한 자금과 경락자금대출을 실행하여 해당 공매물건을 취득할 재원을 마련하였다고 진술하였다.

한편, 낙찰자 ♀♀♀의 주소지인 <<시 ♪♪구 ◆◆동 ▮▮ xxx동 xxx호(공동 주거지)의 등기사항전부증명서를 확인한 결과, [그림 1]과 같이 낙찰자 ♀♀♀이 해당 공매물건을 낙찰 받은 날(20xx.xx.xx.)로부터 약 2주가 경과한 시점인 20xx.xx.xx. 관련자가 배우자 ♀♀♀으로부터 공동 주거지를 xxx,000,000원에 매입하였으며, 해당 공매물건의 잔금 납부일인 20xx.xx.xx.에 관련자가 매입한 공동 주거지를 근저당 목적물로 제공하고 대출을 받은 사실이 확인되었다.

등기사항전부증명서상 금융기관(♫♫은행 ♫♫센터)의 채권최고액은 xxx,000,000원(대출 금액의 110%)이며 관련자는 20xx.xx.xx. 감사반과의 1차 문답에서 등기부등본 '을구'에 표기된 근저당권 설정 내역에 대해 ♫♫은행으로부터 연 3.4%의 이자율로 xxx,000,000원을 대출받았다고 진술하였다.

[그림1] 공동주거지 권리관계 표시 내역

‘기재 생략’

관련자는 2024. xx.xx., xx.xx. 감사반과의 두 차례의 문답에서 해당 공매물건에 대한 투자결정⁸⁾은 배우자(낙찰자 ♀♀♀)가 단독으로 하였고 배우자가 공매대금 납부를 위해 관련자와 상의 없이 공동 주거지를 매각⁹⁾하려고 하여 주거지 이사의 번거로움 등을 피할 목적으로 관련자 본인이 공동 주거지를 매입하였으며, 공동주거지를 담보로 대출한 금액 xxx,000,000원은 배우자로부터 공동 주거지를 매입한 대가로 지급하였다고 진술하였다.

감사반은 관련자가 배우자로부터 공동 주거지를 정상적으로 매입한 것이라는 관련자의 주장을 확인하기 위해 공동 주거지의 전체 매입자금인 xxx,000,000원에 대한 지급 내역을 요청하였다.

이에 관련자는 2024.xx.xx. 증빙자료를 감사반에 메일로 제출하여 [표 2]와 같이 공동 주거지 매매대금 중 xxx,000,000원을 배우자에게 송금하였다고 주장하였으며 전체 매매대금과의 차액인 xxx,000,000원은 기존에 관련자가 배우자에게 대여해 준 금원으로 상계하였다고 진술하였다.

8) 배우자(♀♀♀)가 사전에 입찰의사를 밝혀 입찰 참여여부는 인지하였으나 투자 결정은 배우자가 단독으로 결정하였다고 진술하였음

9) 관련자는 배우자가 실제 공동주거지를 매각을 위해 인근 부동산에 매물로 내놓았었다고 주장하며 20xx.xx.xx. 오오공인중개사사무소 명함 및 부동산에서 메모한 내역을 제출하였음

[표 2] 공동주거지 매입 대금 납입 현황

‘기재 생략’	
---------	--

관련자는 배우자에게 대여해 주었다는 xxx,000,000원에 대하여 [표 3]과 같이 현금으로 xxx,000,000원을 대여해 주었으며, 나머지 대여금인 xxx,000,000원은 20xx.xx.xx.부터 20xx.xx.xx.까지 16차례에 걸쳐 최소 x,000,000원에서 최대 xx,000,000원의 금액을 배우자에게 송금하는 방식으로 대여하였다고 진술하였다. 관련자는 송금내역 및 배우자와의 금전 대여에 관하여 작성한 20xx.xx.xx.자 차용증(xxx,000,000원)과 20xx.xx.xx.자 차용증(xx,000,000원)¹⁰⁾을 감사반에 제출하였다.

[표 3] 관련자가 배우자에게 금전을 대여한 내역

‘기재 생략’	
---------	--

관련자는 2024.xx.xx. 감사반과의 2차 문답에서 본인의 배우자가 투자의 목적으로 본인에게 지속적으로 금전을 대여 받았고 본인과 배우자 간의 대여금 금액이 커지다보니 중간 정리를 위해 배우자의 요청으로 차용증을 작성하게 되었다고 진술하였으며, 금전 대여에 대해 담보를 제공받거나 차용증에 대한 공증 및 확정일자를 받지 않는다고 진술하였다.

10) 관련자가 제출한 2개의 차용증은 관련자와 배우자 날인이 되어있으며 이자는 연 3%로 변제 기일에 전액 지급하는 것으로 표기되어 있음

다만, 관련자는 현금으로 대여해 주었다는 금원 xxx,000,000원의 상당 부분에 대하여는 증빙자료를 제출¹¹⁾하지 못하였으며, 또한 관련자와 배우자가 작성한 공동 주거지에 대한 매매계약서 상에서도 대여금 상계 등과 같은 대금 납입 방식¹²⁾이 기재되어 있지는 않았다.

그리고 관련자는 감사반과의 1, 2차 문답에서 배우자와는 재산이 각각 분리되어 있고 별개로 관리한다고 하면서도, 대여금 xxx,000,000원을 공동 주거지 매매대금으로 배우자와 상계할 때 배우자로부터 차용증 상에 기재되어 있는 이자(연 3%)를 지급받지는 않았다고 진술하였으며

결혼 이후 배우자에게 월세 등의 주거비용을 지급하거나 지급받은 사실은 없고, 공동 주거지에 대한 아파트 관리비와 공과금은 관련자의 공동 주거지 매입 이후에도 배우자가 계속 부담하고 있다고 진술하였다.

ㄷ) 법령 및 내규 위반 등에 대한 판단

(1) 「국세징수법」 등에 따른 매수인의 제한

「국세징수법」 제80조에 따르면 세무공무원은 자기 또는 제3자의 명의로나 계산으로 압류재산을 매수하지 못한다고 되어 있다.

본 조의 ‘세무공무원’이란 공매처분을 행하는 세무서장을 비롯하여 당해 세무서에 속하는 모든 공무원과 국세청·지방국세청 및 다른 세무서에

11) 관련자는 현금대여에 대한 증빙으로 배우자(♂♂♂)가 20xx.xx.xx. xx,x00,000원을 본인의 통장에 입금한 내역과 20xx.xx.xx. xx,xxx,000원을 본인의 통장에 입금한 내역을 제출하였음(총 xx,xxx,000원)

12) 관련자와 배우자가 공동주거지 매매를 위해 작성한 계약서에는 ‘계약금과 잔금은 다음의 계좌로 입금한다.[○○은행 xxx-xxxxxx-xxxxx 예금주: ♀♀♀]’이라고 기재되어 있음

근무하는 모든 공무원을 포함하고 한국자산관리공사가 대행하는 경우에는 그 소속 모든 직원을 포함하는 것으로 확인되며¹³⁾¹⁴⁾, 본 조의 ‘계산’이란 거래의 경제적 효과가 귀속됨을 뜻하고 자기 또는 제3자가 그 거래에서 생긴 경제적 효과의 주체, 즉 손익귀속의 주체가 된다는 뜻으로 해석된다.

「국세징수법」이 이와 같이 매수인의 자격을 제한한 것은 채납처분의 집행에 적정을 기하고 납세자 그 밖의 이해관계인으로부터 불신과 의혹을 방지하기 위한 것으로 보인다.¹⁵⁾

「국세징수법」은 2020. 12. 29. 전부개정 되었는데(2021. 1. 1. 시행) 해당 개정 시에 매수인의 제한 규정은 제66조에서 현행 제80조로 이동하면서 문언 또한 ‘직접적으로든 간접적으로든 압류재산을 매수하지 못한다’에서 ‘자기 또는 제3자의 명의로든 계산으로 압류재산을 매수하지 못한다’로 변경되었다. 동 조항은 기존 조항의 취지를 그대로 살리되 편제 개편 및 용어 정비 목적에서 개정된 것으로 보이는데, 현행 제80조의 ‘자기 또는 제3자의 명의로든 계산으로’는 개정 전 문구인 ‘직접적으로든 간접적으로든’에 비추어 공매제도의 공정성을 해치는 모든 방식의 압류재산 매수를 금지하는 의미로 해석할 것이다.

13) 「국세징수법 해설과 실무」(김xx, 20xx.xx.xx.) p.819

14) 감사실에서 법률자문 의뢰한 외부 법률사무소의 검토 결과 또한 “공매업무를 대행하는 공사의 직원은 「국세기본법」상 세무공무원에게 부여된 의무인 「국세징수법」 제80조와 관련하여 위탁받은 업무의 범위 내에서 이를 위반하는 경우 세무공무원으로 의제되는 만큼, 동시에 위탁받은 업무의 범위 내에서 「국세징수법」 제80조의 수범자가 된다고 할 것”이라고 함

15) 「국세징수법 해설과 실무」(김xx, 20xx.xx.xx.) p.819, 「온주 국세징수법 제80조」(xxx, 20xx.xx.xx.)

또한, 「압류재산 매각대행업무요강」 제42조 및 「압류재산 매각대행 업무처리요령」 제27조에 따르면 공사 임직원은 자기 또는 제3자의 명의로 계산으로 압류재산을 매수하지 못한다고 명시되어 있다.

(2) 사실혼 부부의 경제적 공동체성

관련자와 낙찰자는 사실혼관계에 있는 부부인데, 사실혼이란 사회 생활상 부부공동생활을 영위하지만 혼인신고를 하지 않은 남녀관계를 말하며, 부부공동생활을 전제로 하는 혼인의 효과는 일반적으로 사실혼 관계에서도 인정된다.

따라서 사실혼 부부 간에도 동거의무, 부양의무가 인정되며, 혼인신고를 전제로 하는 것을 제외하고는 법률혼의 재산적 효력규정이 유추적용되는바, 사실혼에서도 일상가사대리(「민법」 제827조, 대법원 1980. 12. 23. 선고 80다 2077판결), 일상가사채무의 연대책임(「민법」 제832조), 공동생활비용의 공동 부담(「민법」 제833조), 부부의 누구에 속하는 것인지 분명하지 않은 재산에 대한 공유추정(「민법」 제830조)이 인정된다.¹⁶⁾

또한, 대법원은 “사실혼관계에 있는 부부의 일방이 사실혼 중에 자기 명의로 취득한 재산은 그 명의자의 특유재산으로 추정되나 실질적으로 다른 일방 또는 쌍방이 그 재산의 대가를 부담하여 취득한 것이 증명된 때에는 특유재산의 추정은 번복되어 그 다른 일방의 소유이거나 쌍방의 공유라고 보아야 할 것”이라고 하고(대법원 1994. 12. 22. 선고 93다52068 판결)

16) 「민법」 외의 일부 개별법(「근로기준법」, 「공무원연금법」, 「군인연금법」)에서도 사실혼 배우자를 법률상 배우자와 동일하게 보호하고 있음(「근로기준법 시행령」 제48조 제1항 제1호, 「공무원연금법」 제3조 제1항 제2호, 「군인연금법」 제3조 제1항 제4호)

사실혼 배우자의 재산분할청구와 관련하여 “부부재산의 청산의 의미를 갖는 재산분할에 관한 규정은 부부의 생활공동체라는 실질에 비추어 인정되는 것이므로 사실혼관계에도 준용 또는 유추적용할 수 있다”고 판시한 바 있다(대법원 1995. 3. 10. 선고 94므1379·1386 판결).

이와 같이 사실혼관계에 있는 부부에 대하여 경제적 공동체성을 인정할 수 있으며, 특히 본 건에서 ①관련자는 배우자에게 xxx,000,000원을 대여한 후 공동 주거지 매매대금과 상계할 때 대여금 원금만 상계하고 이자는 지급받지 않았으며, ②결혼 이후 배우자에게 월세 등 주거비용을 지급하거나 지급받은 적이 없고, ③공동 주거지에 대한 아파트 관리비와 공과금은 관련자의 공동 주거지 매수 이후에도 배우자가 계속 부담하고 있는 등의 사정에 비추어 볼 때, 관련자와 낙찰자는 경제적 공동체를 형성하고 있는 것으로 보인다.

(3) 관련자의 「국세징수법」 등 위반 여부

「국세징수법」 제80조, 「압류재산 매각대행업무요강」 제42조 등에 따르면 공사 임직원은 자기 또는 제3자의 (가)명의로 (나)계산으로 압류재산을 매수하지 못한다고 되어 있는데

우선, (가)명의로와 관련하여, 본 건의 경우 (관련자를 기준으로 할 때) ‘제3자(사실혼 배우자 ♀♀♀)의 명의’로 압류재산(해당 공매물건)을 매수한 것으로 확인된다.

다음으로, (나)계산과 관련하여, 관련자는 관련자가 낙찰자에게 지급한 금원은 공동 주거지의 매매대금이고 낙찰자는 해당 매매대금과 경락

자금대출금으로 해당 공매물건을 취득하였으므로 ‘제3자(낙찰자)의 계산’이라고 주장하고 있는 것으로 보인다.

그러나 “계산”은 본인이 실질적인 지배력을 가지고 있지 않다고 할지라도 손익의 귀속주체가 되는 경우에 인정되는바

①관련자와 낙찰자가 사실혼관계를 통해 경제적 공동체를 형성하고 있는 점, ②해당 공매물건은 사실혼관계 중 조성한 재산이므로 관련자에게도 권리가 인정될 수 있는 점, ③해당 공매물건 매수 전후에 양자 간 금전 대여 및 상계, 부동산 매매 등 거래가 활발하였던 점 등을 고려하면, 해당 공매물건의 손익은 관련자와 낙찰자 모두에게 귀속되며 이에 따라 ‘관련자의 계산’으로 매수한 것으로 판단된다.¹⁷⁾

따라서 관련자는 ^(가)제3자(사실혼 배우자 ♀♂♂)의 명의로 ^(나)자기의 계산으로 압류재산(해당 공매물건)을 매수함으로써 「국세징수법」 제80조, 「압류재산 매각대행업무요강」 제42조 및 「압류재산 매각대행업무처리요령」 제27조를 위반한 것으로 확인된다.

(4) 비위의 정도 및 과실 여부

「압류재산 매각대행업무요강」 제47조에 따르면 제42조(매수인의 제한)에 따른 제한자가 아닐 것 등의 조건을 충족하는 자를 최고가 매수신청인으로 정하고, 같은 요강 제52조에 따르면 매각결정기일¹⁸⁾에 최고가 매수신청인이

17) 감사실에서 법률자문 의뢰한 외부 법률사무소의 검토 결과도 같은 취지임

18) 「국세징수법」 제72조 제5항에 따르면 매각결정기일은 개찰일부터 7일(토요일, 일요일, 「공휴일에 관한 법률」 제2조의 공휴일 및 같은 법 제3조 대체공휴일은 제외한다) 이내로 정하여야 함

제42조에 따른 제한을 받는 자에 해당하는 경우 등 사유가 없으면 최고가 매수신청인을 매수인으로 하여 매각결정을 하도록 되어 있다.

관련자는 사실혼 배우자 ♀♀♀이 해당 공매물건에 대한 3차 공매 입찰일 이전에 관련자에게 입찰참여 의사를 밝혔는바 사전에 ♀♀♀의 입찰참여 계획을 알고 있었고, 해당 공매물건의 3차 공매 개찰일인 2024.xx.xx.에는 ♀♀♀이 낙찰자임을 알게 되었는데

3차 공매 개찰일(2024.xx.xx.)로부터 매각결정기일(2024.xx.xx.)까지 11일의 기간이 있어 해당 기간 중에 「압류재산 매각대행업무요강」 제42조에 따른 제한을 이유로 매각결정불허를 위한 조치를 취할 수 있었음에도 불구하고 아무런 조치를 하지 않은 것으로 확인되었다.

따라서 관련자는 3차 공매 개찰일인 2024.xx.xx.에는 「국세징수법」 제80조 및 「압류재산 매각대행업무요강」 제42조의 위반 여부를 인지할 수 있었고 이후 매각결정기일(2024.xx.xx.)까지 11일의 기간 동안 바로잡을 기회가 있었음에도 불구하고 아무런 조치를 취하지 않았는바 고의 또는 중과실이 있는 것으로 판단된다.

또한, 「국세징수법」 제80조 및 「압류재산 매각대행업무요강」 제42조는 체납처분의 집행에 적정을 기하고 납세자 그 밖의 이해관계인으로부터의 불신과 의혹을 방지한다는 중대한 목적을 갖고 있고, 본 건으로 인해 공사가 1984년 2월부터 40년간 수행해온 압류재산 공매대행 업무의 신용에 중대한 위협을 초래하였는바, 이를 위반한 관련자의 비위의 정도는 극심한 것으로 인정된다.

ii) 사적이해관계 미신고 관련

ㄱ) 감사결과 확인된 사실

관련자가 2024.xx.xx. 제출한 법률의견서 및 관련자가 2024.xx.xx. 감사반과 실시한 2차 문답에서 관련자는 사실혼 배우자인 낙찰자 ♀♀♀에게 20xx.xx.xx.부터 20xx.xx.xx.까지 xxx,000,000원의 금전을 빌려주고 배우자 소유의 공동 주거지를 매입하는 과정에서 해당 채권을 상계하였다고 진술하였다. 또한 본인이 주장한 금전 대여에 관한 증빙자료로 20xx.xx.xx.부터 20xx.xx.xx.까지 약 10개월간 xxx,000,000원(16회 입금)을 배우자의 계좌에 입금한 내역을 감사반에 제출하였다.

관련자는 2024.xx.xx. 감사반과의 1차 문답에서 배우자가 관련자 본인 담당 공매물건에 대한 공매 입찰에 참여하기 전에 배우자의 입찰참여 의사를 인지하였다고 진술하였으며, 실제 배우자는 ◁◁시 ◀◀구 ▷▷동 xx-xx외 1필지 ▶▶아파트 제xxx동 제xx층 제xxxx호에 대한 입찰(3회차)에 참여하여 해당 공매물건을 낙찰받았다.

이후 관련자는 개찰일인 20xx.xx.xx. 보증금 입금에 대한 내부결재를 상신하였으며, 2024.xx.xx. 매수인(배우자 ♀♀♀)의 인적사항을 기재하여 '매각 결정 승인신청' 결재를 ○○○○본부 본부장에게 상신하였다.

이러한 사실로 볼 때 관련자는 늦어도 2024.xx.xx. 해당 공매물건에 대한 개찰일에 배우자의 실제 입찰참여 및 낙찰 사실을 인지하였을 것으로 판단되며, 본인의 직무관련자가 사적이해관계자임을 인지한 이후에도 아무런 조치를 취하지 않은 것으로 확인된다.

관련자가 2024.xx.xx. 제출한 변호사¹⁹⁾의 법률의견서에는 관련자가 이해충돌방지법 제5조 제1항 제9호를 위반하여 사적이해관계자 신고를 하지 않은 사실을 인정하고 있다. 다만, 관련자의 짧은 업무 기간과 업무 관련 규제에 대한 낮은 이해도, 일정금액 이상의 금전거래 상대방인 사실혼 배우자의 사적이해관계자 해당 여부에 대한 직관적인 판단이 어려운 법 구조 등 제반 사정을 고려할 때, 관련자의 고의를 추단할 수 없으며 중과실 상태에 있었다고 단정 지을 수 없다고 주장하였다.

ㄴ) 법령 및 내규 위반 등에 대한 판단

이해충돌방지법 제5조 제1항에 따르면 공공기관의 재화 또는 용역의 매각·교환·사용·수익·점유에 관계되는 직무를 수행하는 공직자는 ‘직무관련자’가 ‘사적이해관계자’임을 안 경우 안 날로부터 14일 이내에 소속 기관장에게 그 사실을 서면으로 신고하고 회피를 신청하도록 되어 있다.²⁰⁾

또한, 이해충돌방지세칙 제4조에 따르면 재화 또는 용역의 매각·교환·사용·수익·점유에 관계되는 직무를 수행하는 임직원은 직무관련자가 사적이해관계자임을 안 경우 안 날로부터 14일 이내에 사적이해관계자 신고 및 회피 신청서를 작성하여 이해충돌방지담당관에게 서면으로 신고하고 회피를 신청하도록 되어 있다.

이해충돌방지법 제26조에 따르면 공공기관의 장은 소속 공직자가 이해충돌방지법을 위반한 경우에는 징계처분을 하여야 하고, 이해충돌방지

19) 관련자는 2024. 11. 20. 법무법인○○(변호사 ㉠㉠㉠, ㉡㉡㉡, ㉢㉢㉢, ㉣㉣㉣)의 81페이지 분량의 법률의견서를 감사반에 제출하였음

20) 공직자가 사적이해관계자 신고·회피 의무를 이행함은 해당 직무와 관련하여 결정의 방향, 내용 등에 영향을 미치거나, 영향을 미칠 수 있는 업무에 관여하지 않겠다는 의미임(「공직자의 이해충돌 방지법 업무 편람」(국민권익위원회, 2024. 11.) p.56)

세칙 제22조 또한 임직원이 이해충돌방지법 또는 이해충돌방지세칙에 위반된 행위를 하였을 경우에는 그 경중에 따라 징계하도록 하고 있으며

이해충돌방지법 제28조에 따르면 같은 법 제5조 제1항을 위반하여 사적이해관계자를 신고하지 아니한 공직자에게는 2천만원 이하의 과태료를 부과하고, 소속기관장은 과태료 부과 대상자에 대하여는 그 위반사실을 「비송사건절차법」에 따른 과태료재판 관할법원²¹⁾에 통보하도록 되어 있다.

관련자는 이해충돌방지법 제2조 제2호에 따른 공공기관의 직원으로서 ‘공직자’에 해당하며, ♀♀♀은 관련자가 담당하는 해당 구매물건에 대한 구매 입찰에 참여하여 낙찰을 받았는바 이해충돌방지법 제2조 제5호에 따른 ‘공직자(즉, 관련자)가 법령·기준에 따라 수행하는 직무와 관련되는 자로서 공직자의 직무수행과 관련하여 일정한 행위나 조치를 요구하는 개인’이므로 ‘직무관련자’에 해당한다.

또한, 관련자는 낙찰자 ♀♀♀에게 [표 3]과 같이 20xx.xx.xx.부터 20xx.xx.xx.까지의 기간 동안 xxx,000,000원의 금전을 빌려주었다고 하는바, ♀♀♀은 이해충돌방지법 시행령 제3조 제3항 제2호 및 이해충돌방지세칙 제2조 제5호 자목에 따른 ‘최근 2년간 1회에 100만원을 초과하는 금전을 빌리거나 빌려주는 행위를 한 공직자의 거래 상대방’으로서 ‘사적이해관계자’에 해당하므로²²⁾

21) 「비송사건절차법」 제247조에 따르면 과태료를 부과받을 자의 주소지의 지방법원이 관할함

22) 다만, 「민법」 제777조에 따른 친족(즉, ① 8촌 이내의 혈족, ② 4촌 이내의 인척, ③ 배우자)인 경우는 제외하나, 「민법」 제777조 제3호의 배우자는 법률상 혼인을 한 사람만을 의미하고 혼인신고가 되지 아니한 사실혼 당사자는 배우자에 해당하지 않아 「민법」 소정의 친족으로 볼 수 없음(주석 민법(한국사법행정학회, 2020.07 (제6판), p.18)

관련자는 이해충돌방지법 제5조 제1항 및 이해충돌방지세칙 제4조에 따라 ‘직무관련자’ ♀♀♀이 ‘사적이해관계자’임을 안 날로부터 14일 이내에 이해충돌방지담당관에게 신고하고 회피를 신청하였어야 하나, 이를 이행하지 않았는바 해당 의무를 위반한 것으로 확인된다.

이해충돌방지법 제5조 제1항을 위반한 자는 2천만원 이하의 과태료 부과 대상이며 공공기관의 장으로 하여금 징계처분도 하도록 법률에 규정되어 있는바, 해당 의무를 위반한 비위의 정도는 심한 것으로 인정된다.

관련자는 2024.xx.xx. 제출한 법률의견서를 통해 적은 업무경험 및 업무 관련 규제에 대한 낮은 이해도 등으로 인하여 신고 및 회피 대상임을 알기 어려웠고 특히 본 건에 해당하는 사적이해관계자의 범위 조항이 법이 아닌 시행령에 있어 더욱 알기 어려웠다는 취지로 주장하나

관련자는 행동강령 제8조에 따라 직무를 수행함에 있어 법령·정관 및 내규를 준수할 의무를 부담하며, 금지규범이 존재한다는 것을 몰랐다는 법률의 부지(不知) 항변²³⁾은 인정되지 않으므로 그와 같은 주장은 받아들이기 어렵고

본 건에 해당하는 사적이해관계자의 범위는 이해충돌방지법 시행령 뿐만 아니라 공사 내규인 이해충돌방지세칙에도 규정되어 있었으므로, 관련자로서는 약간의 주의를 한다면 손쉽게 위법한 결과를 예견할 수 있었음에도 만연히 이를 간과하였는바 적어도 과실이 있는 것으로 판단된다.

23) 대법원은 “피고인이 이 사건 행위가 새마을금고법에 위반되는지를 알지 못했다는 사정은 단순한 법률의 부지에 불과하고 이를 법률의 착오에 기인한 행위라고 할 수 없다”고 판시한 바 있다(대법원 2011. 2. 10. 선고 2010도16686판결)

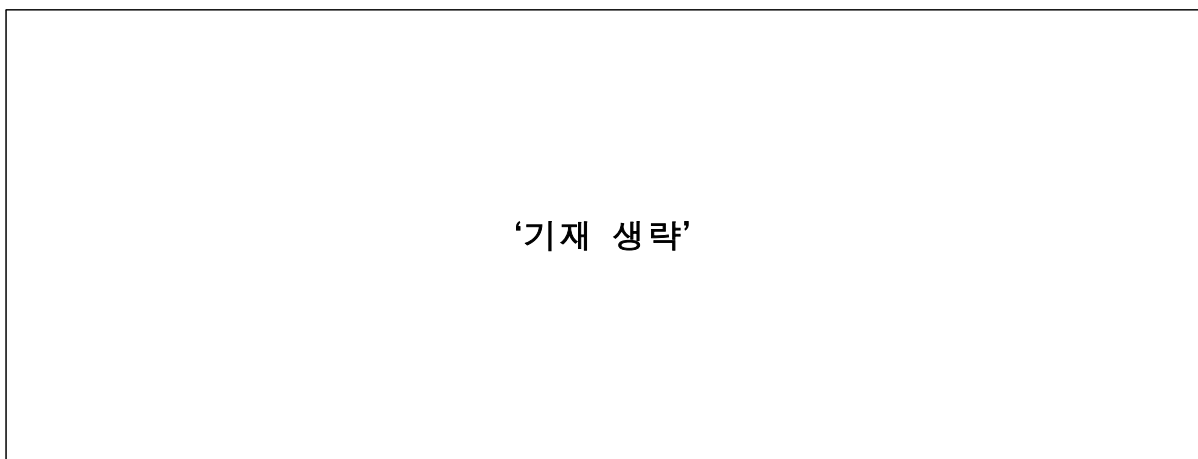
iii) 기타 부적절한 업무 처리

ㄱ) 공매재산명세서 작성 및 게시 불철저

공매재산명세서는 입찰참여자가 열람하는 중요한 서류로 「국세징수법」 제77조 제1항 및 제2항에 따라 점유자 및 점유권원, 배분요구현황 등을 포함하여 작성하여야 하고, 입찰 시작 7일 전부터²⁴⁾ 입찰 마감 전까지 게시함으로써 입찰참가자가 열람할 수 있게 하여야 한다고 되어 있는데

해당 공매물건의 임차인은 배분요구종기일(2024. 5. 13.) 이전인 2024. 4. 4. 배분요구를 하여 최초 공매 회차(제23회)의 공매재산명세서에 임차인의 채권신고 현황을 기재했어야 했는데 관련자는 [그림 2]와 같이 공매재산명세서에 임차인의 채권신고 현황을 기재하지 않았고

[그림 2] 공매재산명세서 상 임차인 채권신고 미기재 현황(2024년 제23~제25회)



[표 4]와 같이 '임차인의 배분요구 및 채권신고현황'을 1회차(제23회)부터 3회차(제25회)까지 기재하지 않다가 입찰시작일로부터 6일 전인

24) 공매진행 시 매 회차별 공매재산명세서를 작성하여 게시해야 함

2024.xx.xx.에 공매재산명세서 정정게시를 통해 임차인의 배분요구현황을 기재한 사실이 확인되었다.

[표 4] 공매재산명세서 상 임차인 채권신고 미기재

‘기재 생략’

특히, [그림 3]과 같이 ‘임차인 배분요구 및 채권신고 현황’은 우선 변제권(확정일자) 발생일자와 채권액을 파악할 수 있는 정보로 매수인이 인수하게 되는 임차보증금을 판단하는데 있어 참고할 수 있는 중요정보인데 관련자는 해당 정보를 기재하지 않은 사실이 확인되었다.

[그림 3] 정정 게시한 공매재산명세서 상 임차인 채권신고 현황(제25회)

‘기재 생략’

반면, 관련자는 감사반과의 2차 문답을 통해 공매재산명세서상 배분요구를 기재하지 않은 부분은 실수였다고 답변하였고, 3회차 입찰 진행 당시 공매재산명세서를 정정게시하면서 작성기한을 준수하지 않았는데 공매 재공고를 진행하지 않은 부분에 대해서는 기존 공매재산명세서상 기타유의사항과 현황조사서 등에 점유관계가 명확하게 포함되어 있어서 공매진행에 무리가 없다고 판단하여 공매재산명세서 정정게시 후 입찰을 진행하였다고 답변하였다.

ㄴ) 채권순위 파악 등 배분계산서 작성 불철저

한편, 2022. 12. 31. 「국세기본법」 개정(2023. 1. 1. 시행)과 2023. 5. 4. 「지방세기본법」 개정(개정 즉시 시행)을 통해 “주택임차보증금(이하 “임차보증금”이라 한다)”에 대한 당해세 우선징수 예외조항²⁵⁾이 신설되었는데

해당 공매물건은 임차보증금 반환채권²⁶⁾의 최초 확정일자가 20xx.xx.xx.이고 마지막 확정일자는 20xx.xx.xx.로 다른 채권(또는 세금)의 법정기일보다 빠르고 개정된 「국세기본법」 및 「지방세기본법」에 따라 임차보증금의 배분순서가 강제징수비 다음인 2순위가 되어야 하나 [그림 4]와 같이 20xx.xx.xx. 배분계산서(안) 작성 당시에도 권리관계를 잘못 파악하여 임차보증금보다 법정기일이 늦은 당해세(◀◀구청, 재산세)를 선순위로 둔 것으로 확인되었다.

[그림 4] 해당 공매물건 배분계산서 상 배분순위 및 금액

‘기재 생략’

- 25) 1. (국세) 해당 재산에 대하여 부과된 당해세 중 법정기일이 늦은 상속세, 증여세 및 종합부동산세에 한하여 한도만큼은 주택임차보증금이 우선 변제되도록 법 개정(‘23. 4. 1.부터 적용)
2. (지방세) 해당 재산에 대하여 부과된 당해세 중 법정기일이 늦은 재산세, 지역자원시설세(소방분에 대한 지역자원시설세만 해당), 지방교육세(재산세와 자동차세에 부가되는 지방교육세만 해당)에 한하여 한도만큼은 주택임차보증금이 우선 변제되도록 법 개정(‘23. 5. 4.부터 적용)

26) 임차인 배분요구 및 채권 신고현황

(단위: 원)

‘기재 생략’

ㄷ) 법령 및 내규 위반 등에 대한 판단

「국세징수법」 제77조 제1항 제3호에 따르면 제76조 제1항 및 제2항27)에 따른 배분요구 현황 및 같은 조 제5항에 따른 채권신고 현황은 공매재산명세서에 포함되어야할 중요한 정보이며, 「국세징수법」 제77조 제2항에 공매재산명세서 게시기간을 입찰서 제출 7일전부터 입찰서 제출 마감 전까지로 명시한 것은 공매재산명세서가 입찰참가자가 열람하는 물건 관련 중요정보이기 때문인데

관련자는 관련 공매물건의 입찰 1~2회차 공매재산명세서 게시 당시 입찰인의 배분요구 및 채권신고현황을 기재하지 않았고, 관련자의 사실 혼배우자가 낙찰받은 3회차에는 공매재산명세서를 2차례에 걸쳐 게시 하면서 입찰인의 배분요구 및 채권신고현황을 기재하였으나, 수정게시 하면서 입찰서 제출 7일전에 게시한 점에서 업무처리가 불철저했던 것으로 판단된다.

또한, 2023년 「국세기본법」 및 「지방세기본법」 개정으로 입차보증금에 한해서 당해세 우선징수 예외조항이 신설되었는데, 배분계산서 작성 당시

- 27) 제76조(배분요구 등) ① 제74조에 따른 공매공고의 등기 또는 등록 전까지 등기 또는 등록되지 아니한 다음 각 호의 채권을 가진 자는 제96조제1항에 따라 배분을 받으려는 경우 배분요구의 종기까지 관할 세무서장에게 배분을 요구하여야 한다.
1. 압류재산과 관계되는 체납액
 2. 교부청구와 관계되는 체납액·지방세 또는 공과금
 3. 압류재산에 설정된 전세권·질권·저당권 또는 가등기담보권에 의하여 담보된 채권
 4. 「주택임대차보호법」 또는 「상가건물 임대차보호법」에 따라 우선변제권이 있는 임차보증금 반환채권
 5. 「근로기준법」 또는 「근로자퇴직급여 보장법」에 따라 우선변제권이 있는 임금, 퇴직금, 재해보상금 및 그 밖에 근로관계로 인한 채권
 6. 압류재산과 관계되는 가압류채권
 7. 집행문이 있는 판결 정본에 의한 채권
- ② 매각으로 소멸되지 아니하는 전세권을 가진 자는 배분을 받으려는 경우 배분요구의 종기까지 배분을 요구하여야 한다.

법정기일이 늦은 당해세를 임차인보다 선순위로 둔 것으로 확인²⁸⁾되어 배분안 작성이 불철저한 것으로 판단된다.

따라서, 관련자는 ^①해당 공매물건을 매각대행하는 과정에서 공매재산 명세서 작성 및 게시 절차를 소홀히 하였고, ^②배분순위 파악을 게을리하여 주택임차보증금보다 법정기일이 늦은 당해세를 우선 배분한 점에서 업무 처리가 부적절한 것으로 판단된다.

iv) 관리자의 사전 인지 여부

2024.xx.xx. 신고채널(레드휠 헬프라인)에 접수된 익명신고에서는 관련자의 상급자인 ○○○○(x급) ○○○이 관련자의 배우자가 관련자의 담당 공매 물건을 낙찰 받았다는 사실을 사전 또는 사후에 인지하고도 조치를 하지 않았다는 신고 내용이 포함되어 있다.

감사반은 해당 사실을 확인하기 위해 관련자 및 ○○○○ ○○○(x급)과 문답을 실시하였다. 관련자는 2024.xx.xx. 감사반과의 문답에서 ○○○○ ○○○(x급)은 감사가 실시되기 전까지 해당 사실을 몰랐다고 진술하였으며, ○○○○ ○○○(x급) 역시 2024.xx.xx. 감사반과의 문답에서 관련자의 배우자가 관련자가 담당하는 공매 물건을 낙찰 받았다는 사실을 감사 시작 후에야 인지하게 되었다고 진술하였다.

또한 감사반은 2024.xx.xx.~xx. 2일 간, ○○○○본부 □□□□팀 및 □□□□x팀 직원 10명에 대한 면담을 실시²⁹⁾하였으나 ○○○○ ○○○(x

28) 낙찰금액으로 임차보증금, 당해세(◀◀구청) 전액 배분 가능하므로 배분계산서 경정불요

29) 2024. 11. 19~ 20., 2일간 감사반 △△△, ▽▽▽ 감사역이 캠프양재타워 16층 감사장에서 ○○○○본부 □□□□팀 ☆☆☆ (x급), ✨✨✨(x급), ❖❖❖(5급), ❖❖❖(x급), §§§(xx), □□□□x팀 △△△(x급), ΦΦΦ(x급), ψψψ(x급), ㉑㉑㉑(x급), ㉑㉑㉑(xx)

급)이 해당 비위사실을 사전 또는 사후(복무 감사실시 전)에 인지하였다는 사실을 확인할 수는 없었다.

[관련자(●●● ●●) 의견] 관련자는 본인의 직급과 경험에 맞는 윤리 의식을 가졌어야 하는데, 스스로 쉽게 생각한 것 같다고 하였으며 같이 일하는 동료들에게 큰 해를 끼친 것 같아서 진심으로 죄송하다고 하였다.

[관련자 제출 법률의견서 탄원 내용(법무법인●●)]

피감인은 입사 이래 xx여 년간 성실히 업무를 수행하여 왔고, 그 결과 20xx년 귀사 사장 표창(캠코대상제 xx상)을 수상하였을 뿐만 아니라, 20xx년에는 금융위원장 표창을 수상하는 등 그동안 귀사 내에서 우수한 근무태도와 성적을 인정받아 왔습니다.

또한, 피감인은 평소 성행 또한 친절하고 바르며 귀사 주변 동료들로부터 이를 인정받고 있습니다. 나아가 피감인은 그 누구보다도 귀사에 애정을 가지고 헌신해왔으며, 그 과정에서 업무담당자로서 지켜야 할 직업윤리와 규율들을 한결같이 준수해왔기에 본 건 비위혐의에 대한 신고가 접수되기 전까지는 피감인에 대하여 어떠한 비위혐의 신고나 징계도 이루어진 바가 없습니다.

본 건 비위혐의에 대한 신고 이후 피감인은 자신의 부주의로 인하여 오랜 기간 애정을 가지고 헌신해 온 귀사에 물의를 일으킨 점에 대하여 그 누구보다 자책하고 반성하고 있으며, 피감인의 사실혼 배우자인 본 건 낙찰자 역시 본인의 안일한 생각과 행동으로 인하여 피감인은 물론

을 대상으로 면담을 실시하였음

귀사에 물의를 빚은 점에 대하여 자신의 잘못을 깊이 뉘우치고 있으며, 깊이 반성하고 있습니다.

이에 부디 위와 같은 점은 감안하시어 선처하여 주시기를 귀사에 간곡히 부탁드립니다. 바랍니다.

v) 결론

위와 같이 확인된 관련자의 배우자가 관련자가 담당하는 공매재산을 취득(관련자의 계산)한 행위, 직무 관련 사적이해관계자 미신고 행위, 공매재산을 처분하는 절차에서 발생한 부적절한 업무 처리 등은 「인사규정」 제44조 제1호, 제5호, 제6호의 징계 사유³⁰⁾에 해당된다.

또한 관련자는 배우자의 공매 참여 의사를 사전에 인지하였고 배우자의 낙찰사실을 알게 된 이후 이를 바로잡을 기회가 있었음에도 어떠한 조치도 취하지 않았을 뿐만 아니라 관리자에게 아무런 고지 없이 배우자를 낙찰자로 한 ‘매각 결정 승인신청’ 결재를 상신하여 관리자로 하여금 착오를 일으키게 하였다. 이러한 상황을 참작할 때 관련자의 행위는 고의 또는 중과실로 판단된다.

특히, 체납 압류재산 공매대행 업무는 1983년 「국세징수법」 개정을 통해 1984년 2월부터 40년간 공사가 지속적으로 수행해온 공사의 근간이 되는 업무로서 그동안 수많은 공사 직원들이 국가 재정 증대를 위해 자부심을 가지고 해당 업무에 종사해왔다. 그 결과 공매 업무에 대한

30) 「인사규정」 제44조(징계대상)

1. 법령, 관계규정 또는 감독기관 등의 지시·명령·처분 등을 위반한 직원
5. 공사의 여러 규정, 서약사항 및 지시명령을 위반하여 공사 내의 질서를 문란케 한 직원
6. 고의 또는 과실로 공사에 손해를 끼치거나 사회적 물의를 일으킨 직원

내·외연을 지속적으로 확장해왔으며 해당 업무는 공사의 기반이 되는 주요 업무 중 하나로 자리 잡았다.

이러한 공매 업무를 수행하는 담당자의 배우자가 담당자 본인의 물건인 § § § 소재 아파트를 낙찰 받아 시세차익³¹⁾을 얻었다는 사실은 공사가 그동안 쌓아놓은 대 정부·국민의 신뢰를 저해하고, 나아가 공사의 업무자체에도 부정적인 영향을 미칠 개연성이 있으며 공사에 미칠 파급력을 생각할 때 비위의 도가 극심하다고 판단된다. 이에 면직에 해당하는 중징계 처분을 하는 것이 타당하다고 판단된다.

4. 조치할 사항

사장은 본인이 담당하는 공매물건을 배우자가 낙찰받는 등 「국세징수법」 제80조, 「압류재산 매각대행업무요강」 제42조, 「공직자의 이해충돌 방지법」 제5조 제1항, 「국세징수법」 제77조, 「취업규칙」 제3조 및 4조, 「한국자산관리공사 임직원 행동강령」 제8조를 위반한 ●●● ●●(x급)에 대하여 「인사규정」 제52조에 따라 중징계(면직) 처분하시기 바랍니다.(면직)

31) 낙찰자가 약 xxx원에 낙찰 받은 해당 공매물건의 현 시세는 약 xxx억원(2024. xx.xx., xx부동산 시세)으로 상당한 시세 차익이 예상됨